

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3523/2532

นางสาว พวงทองภาติกร
นาง สม จิต ต์ ภาติกร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1646, มาตรา 1647, มาตรา 1684

การทำพินัยกรรมอาจกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตได้ เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมมีข้อความระบุว่าทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะที่ทำพินัยกรรมหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าผู้ตายยกให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ดังนั้น ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายที่ได้มาภายหลังผู้ตายทำพินัยกรรมก็ย่อมตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมดังกล่าวด้วย.

โจทก์ฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางปราโมทย์ จารุเสวก และนายวันชัยภาติกร ต่อมาบิดามารดาโจทก์ได้หย่ากัน บิดาโจทก์ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับจำเลย ไม่มีบุตรด้วยกัน บิดาโจทก์ถึงแก่กรรมมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกเพียง 2 คน คือ โจทก์และจำเลย ทรัพย์สินมรดกของบิดาโจทก์มีทั้งสิ้นประมาณ 1,335,000 บาท โจทก์มีสิทธิได้รับครึ่งหนึ่งประมาณ 667,500 บาท แต่เนื่องจากจำเลยได้โอนขายที่ดินที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นการยกย้ายทรัพย์สินมรดก จำเลยจึงถูกจำกัดมิให้รับมรดกในส่วนที่ยกย้าย และส่วนนั้นต้องตกกลับมาเป็นของโจทก์คิดเป็นเงิน 125,000 บาท โจทก์จึงมีสิทธิรับ

มรดกทั้งสิ้นเป็นเงิน 792,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดิน หากไม่ยอมแบ่งก็ขอให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย หากไม่สามารถแบ่งได้ก็ให้ใช้ราคา 792,500 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะนำเงินมาชำระครบถ้วน

จำเลยให้การว่า พันตำรวจเอกวันชัย ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกทรัพย์สินต่าง ๆ ให้แก่จำเลย ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองท้ายคำให้การ ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า พันตำรวจเอกวันชัย ภาติกร ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว จำเลยจึงมีสิทธิที่จะได้รับทรัพย์สินมรดกของผู้ตายทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไป พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้จดทะเบียนสมรสกับพันตำรวจเอกวันชัย ภาติกร ผู้ตาย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2506 มีบุตรด้วยกันหนึ่งคน คือ นางสาวปาริชาติ ภาติกร ผู้ตายถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 ผู้ตายมีทรัพย์สินหลายอย่างเป็นมรดก ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาตามข้อฎีกาของโจทก์มีว่า

1. โจทก์เป็นทายาทของพันตำรวจเอกวันชัย ภาติกร หรือไม่
2. โจทก์มีสิทธิรับมรดกตามฟ้องหรือไม่

3. ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

จะวินิจฉัยปัญหาข้อ 2 ที่ว่า โจทก์มีสิทธิรับมรดกตามฟ้องหรือไม่ ก่อน ได้รับความจากคำเบิกความของจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานประกอบพยานเอกสารว่า ก่อน ผู้ตายล้มเจ็บประมาณ 5-6 เดือน ผู้ตายได้บอกจำเลยและผู้ตายได้ทำพินัยกรรมไว้ที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่และมอบคู่มือฉบับพินัยกรรมนั้นให้แก่จำเลยไว้ตามเอกสารหมายเลข 4 ทั้งจำเลยยังมีนายคำตัน กัณฐเลิศ ปลัดอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่และ นายสุทิน สุวรรณราช เจ้าหน้าที่ปกครอง 3 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มาเบิกความยืนยันประกอบว่า นายคำตันและนายสุทินรับราชการที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ใน ขณะที่นายปกรณ์ ประพิน เป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ตายซึ่งเป็นผู้กำกับการ ดำรงจตุรจังหวัดเชียงใหม่เคยไปทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ณ ที่ว่าการ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายปกรณ์เป็นผู้ทำพินัยกรรมดังกล่าวให้ นายคำตันและ นายสุทินลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมดังกล่าว นายปกรณ์ได้อ่านพินัยกรรม ดังกล่าวให้ผู้ตายและนายคำตัน นายสุทินฟังก่อนให้นายคำตันและนายสุทินลง ลายมือชื่อปรากฏตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งโจทก์ก็แถลงรับตามรายงาน กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 ว่า นายปกรณ์ ประพิน เป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในขณะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง เอกสารหมายเลข 4 และนายปกรณ์เป็นผู้จัดทำพินัยกรรมดังกล่าวให้ผู้ตาย ศาลฎีกา ได้ตรวจดูพินัยกรรมดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีรายการระบุสถานที่ทำพินัยกรรม วัน เดือนปีที่ทำพินัยกรรม ทำต่อหน้านายปกรณ์ นายคำตัน นายสุทิน รายการทรัพย์สิน ที่ยกให้จำเลย ผู้ตายมีสติสมบูรณ์ขณะทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านาย อำเภอและพยาน มีลายมือชื่อผู้ตายผู้ทำพินัยกรรม ลายมือชื่อนายคำตัน และนายสุ ทินพยานรับรองพินัยกรรมและยังมีบันทึกของนายปกรณ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รับรองว่าพินัยกรรมดังกล่าวได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา (1) ถึง(3) ของมาตรา 1658 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลงวันที่เดือนปีที่ทำบันทึก

มีลายมือชื่อนายปกรณ ประพิน และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญไว้ด้วย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 จริง และพินัยกรรมดังกล่าวได้ทำขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของมาตรา 1658 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พินัยกรรมดังกล่าวจึงสมบูรณ์ตามกฎหมายเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรมดังกล่าวทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 มีข้อความระบุไว้ด้วยว่า ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะที่ทำพินัยกรรมหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า ผู้ตายยกให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียวตั้งนั้น แม้ว่าผู้ตายมีทายาทโดยธรรมคนอื่นก็ตาม ทายาทโดยธรรมคนอื่นของผู้ตายย่อมไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ส่วนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถนนอ้อมเมือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายที่ต้องตกแก่ทายาทโดยธรรมนั้น ปรากฏตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเอกสารหมายเลข 5 และ 6 ว่า จำเลยซื้อมาจากผู้อื่นเมื่อเดือนมิถุนายน 2523 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ผู้ตายทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 4 แล้ว ดังนั้นถึงหากจะฟังว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายก็ย่อมตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมดังกล่าวด้วย จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ การที่รอยขีดฆ่าข้อความทรัพย์สินที่ยกให้ตามพินัยกรรมดังกล่าว ข้อ 4 และข้อ 6 คือ ที่ดินที่ถนนประชาชื่น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และที่ดินที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีออกแล้วมีลายมือเขียนกำกับไว้ข้างหน้าข้อ 4 ว่า ขายแล้วเมื่อ 8 กันยายน 2525 และที่ข้างหน้าข้อ 6 ว่า ขายแล้วให้นายดาบตำรวจกมล ไช้เนาค และลงลายมือชื่อจำเลยกำกับไว้ข้างล่างด้วยนั้น ศาลฎีกาเชื่อว่า จำเลยได้ขายที่ดินดังกล่าวไปในภายหลังจากที่ผู้ตายถึงแก่กรรมซึ่งทรัพย์สินตามพินัยกรรมดังกล่าวตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมนับตั้งแต่วันที่ผู้ตายถึงแก่กรรมแล้วจึงได้มีการขีดฆ่าและเขียนข้อความลงลายมือชื่อจำเลยไว้ในภายหลัง ดังนั้น การขีดฆ่ารายการทรัพย์สิน ข้อ 4 และข้อ 6 ในพินัยกรรมดังกล่าว ย่อมไม่ทำให้พินัยกรรมดังกล่าวเสียไปหรือตกเป็นโมฆะดังที่โจทก์ฎีกาขึ้นมา

“ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้ออื่นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์
ฟังไม่ขึ้น”

พิพากษายืน

(เสียง ตีวีมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ